

La Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y la Seguridad de los Datos

Síntesis explicativa, para estudiantes de programación, auditoría y sistemas:

La Ley 25.326, conocida como **Ley de Protección de Datos Personales** o **Ley de Hábeas Data**, establece el marco legal argentino para garantizar que toda información vinculada a una persona sea tratada con respeto, seguridad y transparencia. Su objetivo central, según el propio texto, es la "**protección integral de los datos personales… para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas**" (art. 1) .

Esta norma es fundamental para cualquier profesional que trabaje con sistemas informáticos, bases de datos, aplicaciones web, registros administrativos o servicios digitales. En un contexto donde la información es un activo crítico, la ley fija reglas claras sobre **cómo deben recolectarse, almacenarse, procesarse y protegerse los datos**.

---

1. ¿Qué se considera un dato personal?

La ley define *dato personal* como "**información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables**" (art. 2) .
Esto incluye desde un nombre o DNI hasta datos de contacto, historial laboral, información financiera o registros digitales.

También distingue los **datos sensibles**, que requieren mayor protección: origen étnico, opiniones políticas, salud, vida sexual, religión, etc. La ley prohíbe su tratamiento salvo excepciones muy específicas (art. 7).

---

2. Principios básicos del tratamiento de datos

La ley establece principios que todo responsable de un archivo o base de datos debe cumplir:

a) Calidad de los datos (art. 4)

Los datos deben ser **ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos**.
Además, deben mantenerse **actualizados** y eliminarse cuando ya no sean necesarios.
El documento lo expresa claramente: "**Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios**" (art. 4.7) .

b) Consentimiento (art. 5)

El tratamiento es ilícito si la persona no dio un **consentimiento libre, expreso e informado**.
Solo se exceptúan casos como obligaciones legales, funciones del Estado o datos provenientes de fuentes públicas.

c) Información al titular (art. 6)

Cuando se recolectan datos, la persona debe saber:

- para qué se usarán,
- quién es el responsable,
- si es obligatorio darlos,
- qué pasa si no los da,
- cómo ejercer sus derechos.

---

3. Derechos del titular de los datos

La ley reconoce derechos fundamentales:

Derecho de acceso (art. 14)

La persona puede pedir qué datos tiene un organismo sobre ella.
El responsable debe responder en **10 días**.

Derecho de rectificación, actualización o supresión (art. 16)

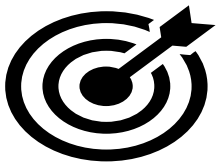
Si los datos son falsos, incompletos o desactualizados, deben corregirse en **5 días hábiles**.
El documento señala: "**Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y… suprimidos los datos personales**" (art. 16.1) .

Acción de Hábeas Data (art. 33)

Si no se responde o se vulneran derechos, la persona puede acudir a la justicia.

---

4. Seguridad de los datos: el corazón técnico de la ley



El **Artículo 9** es clave para quienes trabajan en programación, bases de datos, ciberseguridad o auditoría.
Establece que el responsable debe adoptar **medidas técnicas y organizativas** para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

El texto dice:

"**El responsable… debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado**" (art. 9.1) .

Esto implica:

a) Seguridad técnica

- Controles de acceso.
- Encriptación.
- Gestión de contraseñas.
- Copias de respaldo.
- Monitoreo de accesos y logs.

- Infraestructura segura.

b) Seguridad organizativa

- Políticas internas de privacidad.
- Capacitación del personal.
- Procedimientos de manejo de incidentes.
- Clasificación de la información.
- Contratos con terceros que garanticen confidencialidad.

La ley también prohíbe almacenar datos en sistemas que **no cumplan condiciones de integridad y seguridad** (art. 9.2).

---

5. Confidencialidad (art. 10)

Toda persona que intervenga en el tratamiento de datos está obligada al **secreto profesional**, incluso después de finalizar su relación laboral.
Solo un juez puede levantar ese secreto.

---

6. Cesión y transferencia de datos (arts. 11 y 12)

Los datos solo pueden cederse con consentimiento del titular, salvo excepciones legales. Además, está prohibido transferir datos a países que no tengan niveles adecuados de protección.

---

7. Responsables y registros (art. 21)

Toda base de datos pública o privada destinada a dar informes debe inscribirse en el **Registro Nacional de Bases de Datos**.
Debe declararse:

- finalidad,
- tipo de datos,
- medidas de seguridad,
- tiempo de conservación,
- destinatarios.

Esto permite la trazabilidad y el control.

---

8. Sanciones

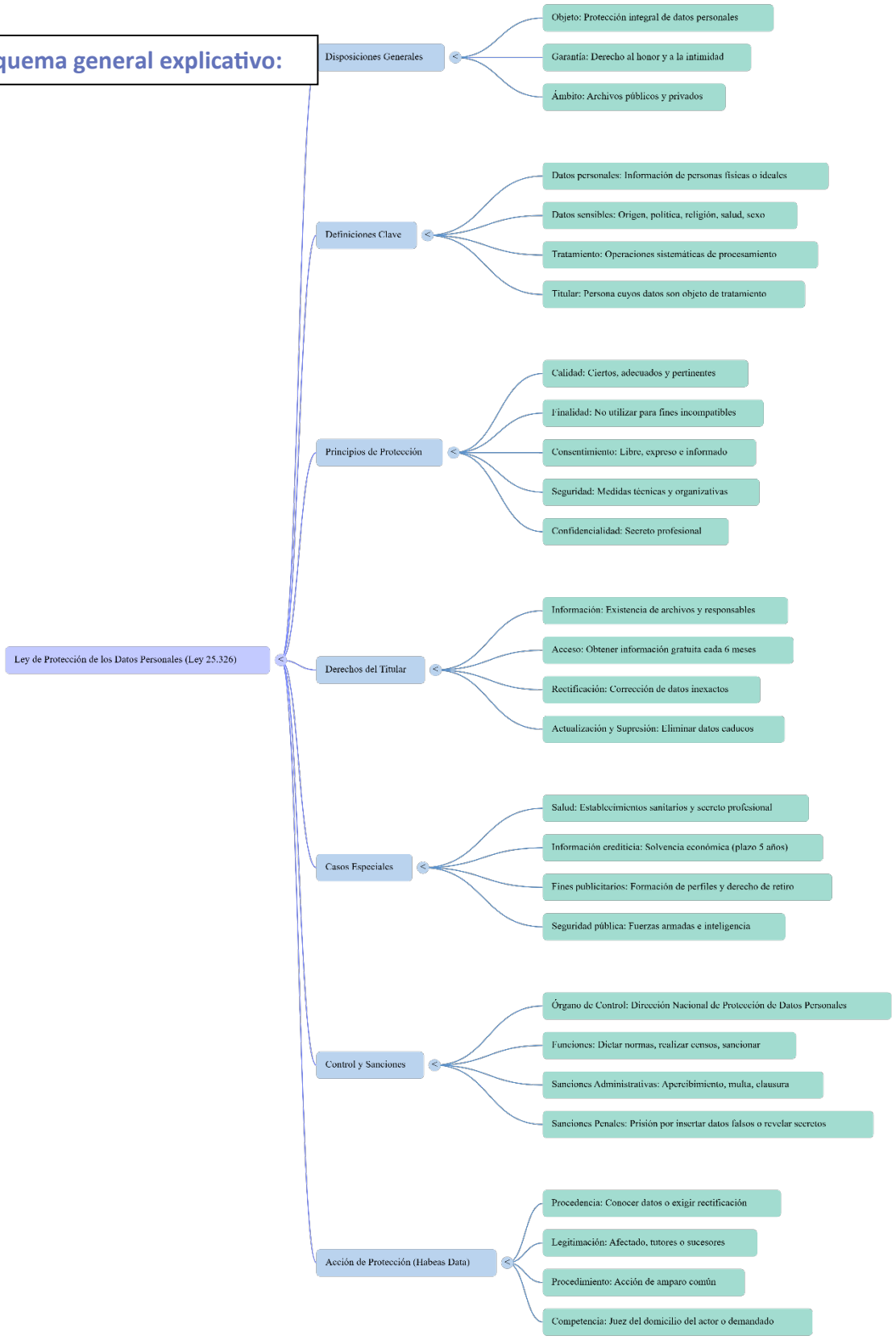
La ley prevé sanciones administrativas (multas, clausura) y penales.
Por ejemplo, el Código Penal incorpora penas de prisión para quien "**insertara datos falsos en un archivo de datos personales**" (art. 32) .

Conclusión:

La Ley 25.326 es un pilar esencial para la protección de la privacidad en Argentina. Para quienes trabajan en programación, sistemas, auditoría o gestión de datos, implica una responsabilidad técnica y ética: **garantizar que la información personal sea tratada con seguridad, transparencia y respeto**.

El artículo 9 resume el espíritu técnico de la norma: proteger los datos mediante medidas adecuadas para evitar accesos indebidos, pérdidas o manipulaciones. En un mundo digitalizado, cumplir esta ley no solo es una obligación legal, sino una condición indispensable para generar confianza y asegurar la calidad de los sistemas de información.

Esquema general explicativo:




UTN
TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA